

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않은 경우에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다고 되어 있고
- 「국세징수법」 제24조(압류) 제1항에 따르면 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류 한다고 되어 있음
- 또한 국유재산총괄부(舊국유재산기획실)에서 2016. 4. 12. 배포한 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 국유채권은 최초 납부기한의 다음날부터 5년이 된 때 소멸시효가 완성되므로, 그 안에 시효중단 조치가 필요하나 현실적·실효적 시효 중단조치는 발견재산에 대한 압류에 한정되므로 압류가 가능한 대부료·변상금은 회수 실익을 불문하고 세무서에 압류 의뢰하여 시효중단 조치를 하도록 되어 있고
- 세무서에 압류 의뢰 후에는 1개월 이내에 압류등기를 확인하여 전산등록하고 회수 실익이 있을 경우 세무서에 공매를 요청하여 체납처분 하는 등 적극적으로 국유채권 연체관리를 하여야 함

□ 그런데, 충북지역본부에서 관리하는 국유재산 대부료 등 1,000천 원 이상 연체자의 발견재산 총 132건에 대한 관리 실태를 점검한 결과

- 2006. 1. 2. 000군으로부터 인수한 ‘충청북도 000군 00면 00리 XXX-X’(대, 42㎡) 대부자 000의 대부료 연체(대부료 합계액 1,284천 원 중 1,078천 원 연체)와 관련하여 2018. 10. 10. 000 소유 재산 2필지가 발견재산으로 전산등록¹⁾ 되었는에도 약 10개월 지난 감사일 현재까지 압류 등기를 하지 않는 등

- [표 9]와 같이 국유재산 대부료 등 연체자 총 8명의 소유 발견 재산 18건에 대하여 압류 조치를 하지 않고 있는 사실이 있음

[표 9] 대부료 등(1,000천 원 이상) 연체자 발견재산 압류 미조치 현황

(단위 : 천 원, 개)

국 유 재 산				발견재산		
순 번	소재지	연체자	연체 금액	등록일	대표 소재지	수량
합계(8명)			25,092	-		18
1	“기재 생략”		1,078	2018.10.10.	“기재 생략”	2
2			4,366	2018. 8. 28.		1
3			1,772	2018.10.10.		6

1) ① 국유재산총괄부 발견재산 조사대상 연체자 선정 → ② 정보보안실 매년 1회 행정안전부에 소유부동산 자료 제공 요청 → ③ 정보보안실 발견재산 자료 전산 등록 → ④ 국유재산총괄부 현업부점에 발견재산 압류 등 조치하도록 통보

국 유 재 산				발견재산		
순 번	소재지	연체자	연체 금액	등록일	대 표 소재지	수량
4	“기재 생략”		1,281	2018.10.10.	“기재 생략”	1
5			1,985	2018.10.10.		1
6			3,602	2018.10.10.		2
7			7,179	2018.10.10.		4
8			3,829	2018. 8. 28.		1

【조치할 사항】

◇ 충북지역본부 본부장은 국유재산 대부료 등 연체자 8명의 발견 재산에 대하여 압류 조치를 하고 관련자 팀장 000 등 4명에게 주의를 촉구하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
충북 지역본부	팀 장	3급	000	국유재산관리업무	2018. 3. 1. ~ 현재	충북 지역본부
"	지 부 장	3급	000	"	2017. 2. 1. ~ 현재	"
"	차장대우	4급	000	"	2018. 8. 1. ~ 현재	"
"	대 리	5급	000	"	2019. 2. 1. ~ 현재	"

* 관련 업무 부적정 사례가 2건 이상인 담당자 및 팀장을 주의 대상으로 함